

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1256/2533

พนักงานอัยการ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

นาย แก้ว ศ รี สงคราม

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 68

ผู้เสียหายไปพบจำเลย และพูดต่อว่าเรื่องโคของจำเลยกินต้นยางของผู้เสียหาย ให้จำเลยใช้ เงิน จำเลยไม่ให้ เกิดโต้เถียง กันผู้เสียหายว่าไม่ให้จะเอาตาย และชัก มืดปลายแหลมเดิน เข้าหาจำเลยในระยะประมาณ 3 วา เพื่อจะแทงจำเลย จำเลย พิจารณาขวาด้วนนั่งอยู่บนแคร่จะขยับตัว หนียอมไม่ทัน ในภาวะเช่นนี้นับว่าเป็น ภัยอันตรายซึ่ง เกิด จากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อ กฎหมาย และเป็นภัยอันตรายที่ ใกล้จะถึง จำเลยยิงผู้เสียหาย 1 นัด กระสุนปืนถูก ผู้เสียหายบริเวณไหล่ซ้าย ดังนี้ จำเลยกระทำพอสมควรแก่เหตุ จึงเป็นการป้องกันโดย ชอบด้วย กฎหมาย.

โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80, 91พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80, 91 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 ให้ริ้งกระทงลงโทษ โดยให้จำคุกฐานพยายามฆ่าผู้อื่น 10 ปี ฐานมีอาวุธปืน 1 ปี รวมโทษทั้งสองกระทงคงให้จำคุกกำหนด 11 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน มาตรา 72 วรรคแรก นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้เสียหายไปพบจำเลยนั่งบนแคร่ใต้ถุนบ้าน จึงพูดต่อว่าเรื่องโคของจำเลยไปกินต้นยางของผู้เสียหาย ให้จำเลยใช้เงิน 500 บาท จำเลยไม่ให้เกิดโต้เถียงกัน ผู้เสียหายว่าไม่ให้จะเอาตาย และชักมีดปลายแหลมเดินเข้าหาจำเลยในระยะประมาณ 3 วา จำเลยจึงร้องห้ามและหยิบอาวุธปืนที่วางข้างตัวยิงไป 1 นัด ผู้เสียหายจึงได้หนีไปศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยพิการขาขวาด้านจะลูก ยืนต้องมีไม้ค้ำ การที่ผู้เสียหายถือมีดปลายแหลมคมมีดยาวประมาณ 1 คืบ กว้าง 3 นิ้วเข้ามาในระยะ 3 วา เพื่อจะแทงจำเลย จำเลยจะขยับตัวหนีย่อมไม่ทัน ในภาวะเช่นนี้นับว่าเป็นภัยอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงจำเลยยิ่งไปเพียง 1 นัด พอสมควรแก่เหตุเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย จำเลยจึงไม่มีความผิด..."

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ข้อหาฐานพยายามฆ่าผู้อื่นนอกจากที่แก้คงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(พนม พ่วงภิญโญ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ